

# Omissions 不作为

面向 Legal English 初学者的分步骤解释

本章只回答一个问题：一个人什么都没有做，为什么有时仍会承担刑事责任？理解这一问题，必须把道德上的“应该帮助”与法律上的“必须行动”分开。英国刑法一般不处罚单纯的不作为；只有在法律已经要求被告采取行动时，不作为才可能成为 actus reus 的一部分。

**阅读方法：**先理解基本规则，再学习法律义务的来源，最后用同一组问题分析每个判例。判例不是有趣的故事，而是法院用具体事实说明法律规则的方式。

## 第一步 先区分积极行为与不作为

| 概念                       | 简单含义      | 例子        |
|--------------------------|-----------|-----------|
| <b>Positive act 积极行为</b> | 被告主动做了一件事 | 推人下水      |
| <b>Omission 不作为</b>      | 被告没有采取行动  | 看到危险却没有呼救 |

**注意：**同一个结果可能来自积极行为，也可能来自不作为。例如，主动不给需要照顾的儿童食物，表面上是“什么也没做”，但在法律已经要求照顾儿童时，这种不作为可能产生刑事责任。

## 第二步 道德义务不等于法律义务

日常生活中的问题是：他为什么不帮忙？刑法中的问题则是：法律是否明确要求这个人采取行动？这两个问题不能混为一谈。

- **道德责任 Moral responsibility**：社会可能认为一个人冷漠、自私或不负责任。
- **法律责任 Legal responsibility**：法院必须找到法律承认的 duty to act。没有这种义务，单纯的不帮助通常不会构成不作为犯罪。

**最简单的对比：**陌生人看见有人落水，通常具有强烈的道德理由去救人或呼救；但英国刑法原则上没有普遍的救助义务。父母看见自己的年幼子女落水则不同，因为亲子关系可能产生法律上的照顾义务。

**文化理解上的关键：**这里并不是说法律赞成冷漠，而是说刑罚必须有明确边界。法院需要知道谁负有义务、必须做什么，以及义务持续到什么时候。不同国家对救助义务的规定可能不同，本章讨论的是英国刑法的基本规则。

## 第三步 按顺序检查责任条件

- 1 该罪名能否通过不作为实施？先看 offence 的定义。有些结果犯，如 murder 或 manslaughter，可以通过不作为实施；有些罪名通常要求积极行为。
- 2 被告是否负有 legal duty to act？必须说明义务来自成文法、合同、特殊关系、主动承担照顾、制造危险或公职。
- 3 被告是否 breach the duty？法院会问：在当时情况下，法律要求采取什么合理措施？被告是否有能力采取，却没有采取？
- 4 不作为是否造成结果 causation？对于结果犯，控方必须证明：如果被告及时履行义务，被禁止的结果本可避免。
- 5 是否存在该罪名要求的 mens rea？不作为不会取消主观要件。控方仍须证明具体罪名要求的故意、鲁莽或过失。

## 为什么法律对不作为责任非常谨慎

- **Causation 因果关系**：没有发生的行动无法直接观察，因此更难证明该行动本来能够阻止结果。
  - **Autonomy 个人自主**：过于宽泛的义务会要求个人不断为他人使用自己的身体、时间和资源。
  - **Legal certainty 法律确定性**：刑法必须让人能够事先知道自己何时必须行动以及应当采取什么行动。
  - **Enforcement 执法**：如果现场有很多旁观者，法律必须确定谁应负责，不能简单地把责任加在所有人身
- 上。

## 第四步 找到法律义务的来源

这是不作为问题的中心。只说“他本来应该帮忙”是不够的。必须指出 duty 的具体法律来源。

### 1 Statute 成文法规定的义务

含义：议会制定的 legislation 可以明确要求某人采取行动。

简单例子：法律要求驾驶人在合法要求下提供呼气样本。拒绝提供不是单纯的无礼，而可能违反成文法规定的义务。

### 2 Contract 合同产生的义务

含义：一个人因工作或合同承担保护他人的职责时，不履行职责可能产生刑事责任。

简单例子：负责安全设备的值班人员根据合同必须工作。如果他故意离岗并使他人暴露于严重危险，合同职责可能成为法律义务的来源。

### 3 Special relationship 特殊关系

含义：某些关系本身会产生照顾义务，最典型的是父母与年幼子女。

简单例子：父母不能以“我什么都没有做”为理由拒绝为幼儿提供食物或必要医疗帮助。

### 4 Voluntary assumption of responsibility 自愿承担责任

含义：一个人主动承担对另一人的照顾后，法律可能要求他继续采取合理措施。

简单例子：如果甲把一名无法照顾自己的人接到家中并表示会照顾他，甲可能不能在危险出现后完全不管。Stone and Dobinson 就属于这一类。

### 5 Creation of danger 制造危险

含义：一个人即使不是故意制造危险，在意识到自己造成的危险后，也必须采取合理措施。

简单例子：一个人意外点燃纸张，发现起火后不能简单离开。他至少需要灭火、报警或呼救。Miller 说明了这项规则。

### 6 Public office 公职产生的义务

含义：公职人员依法承担公共职责。故意拒绝履行核心职责可能构成 misconduct in public office。

简单例子：正在执勤的警察看见严重暴力行为，却故意不干预、不呼叫支援并离开现场。Dytham 说明了这一类义务。

## 第五步 理解因果关系

有 **duty** 和 **breach** 仍然不够。如果控方指控的是造成死亡等结果犯，还必须证明 omission caused the result。

**核心问题是一个反事实问题**：如果被告在应当行动时采取了法律要求的措施，结果是否会被避免？刑事案件要求控方排除合理怀疑。

| 已经证明     | 仍须证明                  |
|----------|-----------------------|
| 被告负有义务   | 履行义务本来能够避免结果          |
| 被告严重违反义务 | 违反义务与最终结果之间存在法律上的因果联系 |

**为什么 Broughton 特别重要**：一审认为被告没有及时获得医疗帮助，因此判处 gross negligence manslaughter；但上诉法院撤销了定罪。即使假定存在义务和严重违反义务，控方仍未能排除合理怀疑地证明及时求助能够挽救死者。

## 第六步 用同样的问题阅读判例

**每个判例都按相同顺序阅读**：事实是什么？义务来自哪里？法院要解决什么问题？判决确立了什么规则？这样才能把故事转化为法律。

### R v Stone and Dobinson 1977

**发生了什么**：Stone 与其伴侣 Dobinson 接纳了 Stone 患有厌食症的妹妹。两人做过一些有限的照顾，但她的健康不断恶化，最终死于营养不良。

**法律义务**：两人已经主动承担照顾，因此可能负有 assumption of responsibility。

**法院要回答的问题**：他们的照顾是否已经严重不足，以至于构成 gross negligence manslaughter？

**判决与规则**：法院认定义务存在。他们未能获得适当医疗帮助，且违反义务达到严重程度，定罪成立。

**学生应记住**：主动承担照顾可能把道德关系转化为法律义务。

### R v Miller 1983

**发生了什么**：Miller 睡觉时因香烟意外引发火灾。他醒来后看见火情，却移到另一个房间，没有灭火，也没有呼救。

**法律义务**：他制造了危险，并在醒来后意识到危险。

**法院要回答的问题**：一个人意外制造危险后，是否可以因为最初没有故意而完全不负责？

**判决与规则**：不可以。意识到自己制造的危险后，他必须采取合理措施防止或减轻损害。

**学生应记住**：最初的意外不一定产生责任；意识到危险后继续不行动才是关键。

## **Airedale NHS Trust v Bland 1993**

**发生了什么：**Anthony Bland 在 Hillsborough 灾难中遭受灾难性脑损伤，长期处于持续性植物状态。医院申请停止人工营养与补水。

**法律义务：**医生通常对患者负有治疗义务，但该义务取决于治疗是否符合患者的 best interests。

**法院要回答的问题：**停止已经无效的治疗，是积极造成死亡，还是不再继续没有义务提供的治疗？

**判决与规则：**英国上议院把停止无效治疗视为 omission。继续治疗不符合患者最佳利益时，医生没有继续治疗的义务。

**学生应记住：**该案允许的是合法停止无效治疗，不是通过积极行为实施 euthanasia。

## **R v Dytham 1979**

**发生了什么：**一名正在执勤并身穿制服的警察目睹夜总会外发生致命袭击。他故意不干预、不呼叫支援，并离开现场。

**法律义务：**作为在岗警察，他的义务来自 public office。

**法院要回答的问题：**公职人员故意拒绝履行核心公共职责是否可能构成犯罪？

**判决与规则：**法院认定其行为构成 misconduct in public office。

**学生应记住：**普通旁观者与执勤警察的法律地位不同；公职可以产生明确的作为义务。

## **R v Broughton 2020**

**发生了什么：**Louella Fletcher Michie 在音乐节服用危险药物后情况恶化，Ceon Broughton 没有及时寻求医疗帮助。他在一审中被判 gross negligence manslaughter。

**法律义务：**上诉法院为讨论方便假定可能存在 duty 和 serious breach，但没有以此结束分析。

**法院要回答的问题：**控方是否证明：在危险应当已经明显时获得医疗帮助，能够排除合理怀疑地挽救她？

**判决与规则：**上诉法院认为因果关系没有达到刑事证明标准，因此撤销定罪。

**学生应记住：**Duty 加 breach 不等于 liability。结果犯还必须证明 causation。

## 第七步 考试和案例分析方法

- 1 **Identify the offence 确定罪名。**写出该罪名的 actus reus 和 mens rea, 并确认其能否通过 omission 实施。
- 2 **Identify the duty 确定义务。**不要只写“被告应该帮忙”。说明义务的法律来源以及义务所保护的人。
- 3 **Define the required action 明确应做什么。**例如报警、呼叫医疗帮助、提供食物、继续照顾或采取措施消除自己制造的危险。
- 4 **Establish breach 证明违反义务。**说明被告能够采取合理措施, 却没有采取。
- 5 **Prove causation 证明因果关系。**对于结果犯, 分析及时履行义务是否能够避免结果, 并使用 beyond reasonable doubt 的标准。
- 6 **Prove mens rea 证明主观要件。**根据具体罪名判断故意、鲁莽或严重过失是否成立。

## 常见错误

- **错误一：**认为所有不道德的不帮助都会构成犯罪。正确做法是先寻找 legal duty。
- **错误二：**找到 duty 后就停止分析。正确做法是继续检查 breach、causation 和 mens rea。
- **错误三：**只复述判例故事。正确做法是说明该案的 duty source 和 legal principle。
- **错误四：**把 Bland 理解为允许 euthanasia。正确理解是：法院区分了停止无效治疗的 omission 与积极结束生命的 act。
- **错误五：**只写 Broughton 的一审定罪。必须补充：上诉法院因 causation 未得到充分证明而撤销定罪。

## 核心术语

**Omission 不作为**：没有采取行动

**Positive act 积极行为**：主动实施某一行为

**Legal duty to act 法律上的作为义务**：法律要求某人采取行动的义务

**Moral duty 道德义务**：社会或个人伦理认为应该采取行动，但不必然由刑法强制

**Breach of duty 违反义务**：没有采取法律要求的合理措施

**Causation 因果关系**：不作为与被禁止结果之间必须证明的联系

**Assumption of responsibility 承担责任**：主动承担对另一人的照顾或保护

**Gross negligence manslaughter 重大过失杀人**：以注意义务、重大违反义务、死亡风险和因果关系为基础的 manslaughter

**Beyond reasonable doubt 排除合理怀疑**：刑事案件中控方必须达到的证明标准

## 最后结论

英国刑法不会处罚每一次未能帮助他人的行为。不作为责任是例外。分析时必须按照固定顺序完成：罪名可以通过不作为实施，存在法律义务，被告违反义务，不作为造成结果，并且具备该罪名要求的 mens rea。

最重要的一句话：先问 duty 从哪里来，再问 breach、causation 和 mens rea 是否都能被证明。